Instrumento particular de prestação de serviços

Das partes

Pelo presente instrumento particular, de um lado, **CONTRATANTE**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número indicado em sua qualificação completa, com sede no endereço constante de seus atos constitutivos, neste ato representada na forma da lei, e, de outro lado, **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número indicado em sua qualificação completa, com sede no endereço constante de seus atos constitutivos, neste ato representada na forma da lei, resolvem celebrar o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

As partes declaram, para todos os efeitos, que têm plena ciência do objeto deste instrumento e que a assinatura ao final representa a manifestação livre e informada de sua vontade.

Do objeto

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, conforme o escopo descrito no Anexo I, que integra este instrumento para todos os efeitos, independentemente de transcrição.

A CONTRATADA compromete-se a executar os serviços com diligência, observando as melhores práticas do setor, os prazos ajustados e as orientações recebidas da CONTRATANTE, desde que compatíveis com o escopo contratado.

Das obrigações da contratada

Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste instrumento, incumbe à CONTRATADA:

- executar os serviços com qualidade técnica e diligência;
- manter sigilo sobre as informações a que tiver acesso;
- fornecer relatórios periódicos de andamento;
- comunicar de imediato qualquer fato que possa comprometer o prazo ou o resultado.

A CONTRATADA responderá pelos materiais e pelas informações que produzir no âmbito deste contrato, bem como pela correção de vícios verificados no prazo de garantia ajustado entre as partes.

Das obrigações da contratante

Incumbe à CONTRATANTE fornecer as informações, os documentos e os acessos necessários à execução dos serviços, bem como efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos previstos neste instrumento.

A CONTRATANTE deverá indicar um preposto para acompanhar a execução dos serviços e centralizar as comunicações com a CONTRATADA, evitando instruções contraditórias ou desencontradas.

Do preço e das condições de pagamento

Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total indicado na tabela abaixo, em parcelas vinculadas às etapas de entrega.

Parcela	Descrição	Valor
1	Mobilização e serviços iniciais	R$ 5.000,00
2	Serviços intermediários	R$ 5.000,00
3	Entrega final e encerramento	R$ 5.000,00

O pagamento de cada parcela será devido em até cinco dias úteis após o aceite da etapa correspondente, mediante apresentação de documento fiscal hábil.

O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a multa de dois por cento sobre o valor em atraso, acrescida de juros de um por cento ao mês, calculados pro rata die.

Do prazo

O prazo de execução dos serviços é de noventa dias, contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por acordo escrito entre as partes.

A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, com antecedência razoável, qualquer fato que possa afetar o cronograma, apresentando as medidas necessárias para mitigar o impacto.

Da confidencialidade

A confidencialidade das informações trocadas entre as partes permanece obrigatória mesmo após o término deste contrato.

Cláusula sexta.

As partes obrigam-se a não divulgar, a terceiros, as informações sigilosas a que tiverem acesso em razão deste contrato, salvo mediante autorização escrita da outra parte ou por determinação legal.

Das disposições gerais

Qualquer alteração deste contrato somente terá eficácia se formalizada por escrito e assinada por representantes de ambas as partes.

A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não constitui renúncia ao direito de exigir o cumprimento futuro, nem novação da obrigação original.

Os casos omissos serão resolvidos de boa-fé pelas partes, à luz da legislação aplicável e dos princípios que regem a contratação.

Local e data:

CONTRATANTE	CONTRATADA